

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง นิภา เรือง ศิลป์
นาย ปัญญา เรือ ง ศิลป์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1601, มาตรา 1738

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติด จํานองประกันหนี้ของ น. ทายาทคนหนึ่งอยู่ ทายาทผู้รับมรดกจึงต้อง รับภาระในหนี้จํานองโดย รับโอนที่ดินนั้นมาโดยติด จํานอง ถ้า มีการบังคับจํานองโดย น. ไม่ชำระหนี้แล้ว ทายาทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบ แต่ เฉพาะ ทรัพย์มรดกที่ตน รับโอนมา หรือหากตน ต้อง ชำระหนี้จํานองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้ คืนจาก น. ได้ ตาม สิทธิที่ได้รับ โอนมาจากเจ้ามรดกทายาท ไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจํานองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการไถ่ถอนจํานองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท.

เมื่อที่ดินแปลงหนึ่งของทรัพย์มรดกติด จํานองประกันหนี้ของ น. ทายาทคนหนึ่งอยู่ ทายาทผู้รับมรดกจึงต้อง รับภาระในหนี้จํานองโดย รับโอนที่ดินนั้นมาโดยติด จํานอง ถ้า มีการบังคับจํานองโดย น. ไม่ชำระหนี้แล้ว ทายาทผู้รับมรดกคงรับผิดชอบ แต่ เฉพาะ ทรัพย์มรดกที่ดิน รับโอนมา หรือหากตน ต้อง ชำระหนี้จํานองไปเท่าใดก็ชอบที่จะได้รับเงินใช้ คืนจาก น. ได้ ตาม สิทธิที่ได้รับ โอนมาจากเจ้ามรดกทายาท ไม่มีสิทธิบังคับให้ น. ทำการไถ่ถอนจํานองหรือยกข้ออ้างในการที่ น. ไม่ทำการไถ่ถอนจํานองมาเป็นเหตุขัดข้องมิให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ